



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº SP2013/210 (19957.009601/2018-44)

Data do Julgamento: 09/10/2018

Acusados: Edison Pontes Filho

Jari Souza Barreira

João Freixo Pontes

Márcio Peixoto Valadão

Maurício Lima da Silva

Pedro Sylvio Weil

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Ementa: Exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, operação fraudulenta e permissão indevida do exercício das atividades de mediação ou corretagem de valores mobiliários. Infração ao art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06. Infração ao item I c/c Item II, alínea "c", da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao art. 13, inciso I, alínea "c", da Instrução CVM nº 387/03 c/c o art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76. Absoluções e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **João Freixo Pontes**:

1.1. a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 150.000,00** pelo exercício irregular de mediação, ou corretagem, sem a prévia autorização da CVM, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei nº 6.385/76; e

1.2. a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 250.000,00** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item I c/c o item II, alínea 'c', da Instrução CVM nº 08/79.

2. Aplicar ao acusado **Jari Souza Barreira a penalidade de multa pecuniária de R\$ 100.000,00** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item I, c/c o item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79;

3. Aplicar ao acusado **Edison Pontes Filho a penalidade de multa pecuniária de R\$ 100.000,00** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item

I, c/c o item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79;

4. Absolver os acusados **Márcio Peixoto Valadão, Maurício Lima da Silva, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro Sylvio Weil** das acusações que lhes foram imputadas neste processo.

O Colegiado deliberou ainda pela comunicação da decisão do presente julgamento ao Ministério Público do Estado de Goiás, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 08/2008 (fls. 1.271 dos autos).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente o advogado Marcus Vinicius de Menezes Reis, representante do acusado João Freixo Pontes.

Presente o procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 22/10/2018, às 18:44, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 24/10/2018, às 09:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 24/10/2018, às 11:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Diretor**, em 25/10/2018, às 09:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 31/10/2018, às 14:02, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0620113** e o código CRC **60841432**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0620113** and the "Código CRC" **60841432**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº RJ2013/0210

Acusados: João Freixo Pontes
Edison Pontes Filho
Márcio Peixoto Valadão
Jari Souza Barreira
Maurício Lima da Silva
SLW CVC Ltda.
Pedro Sylvio Weil

Assunto: Apurar o exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, em infração ao art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06; a realização de operação fraudulenta, em infração ao item I c/c Item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/79; e a permissão indevida do exercício das atividades de mediação ou corretagem de valores mobiliários, em infração ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM nº 387/03 c/c o art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. DO OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar possível operação fraudulenta praticada por João Freixo Pontes (“João Pontes”), Márcio Peixoto Valadão (“Márcio Valadão”), Jari Souza Barreira (“Jari Barreira”), Edison Pontes Filho (“Edison Pontes”) e Maurício Lima da Silva (“Maurício Silva”), envolvendo a negociação com certificados de investimento (“CI”) representativos de quotas do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (“FINAM”), em violação ao item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79¹.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. O presente processo também cuida do pretense exercício irregular da atividade de intermediação de CI por João Pontes e Márcio Valadão, em infração ao art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06², bem como a suposta permissão para o exercício de tal atividade irregular pela SLW CVC Ltda. (“SLW”) e por seu diretor responsável Pedro Sylvio Weil (“Sylvio Weil”), em violação ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM nº 387/03³.

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO (fls. 1.562-1.595)

3. A SMI apurou que, em meados de julho de 2007, a empresa Tecidos Tita Ltda. (“Tecidos Tita”) foi surpreendida ao descobrir que não mais possuiria CI do FINAM, pois, segundo foi informada pelo Banco da Amazônia S.A. (“BASA” ou “Banco”), operador do FINAM, os títulos teriam sido transferidos a terceiros mediante apresentação de procuração datada de 27.02.07 (fls. 146-147). Ao ser inquirido pela CVM (fls. 134-135), o BASA declarou que *“a solicitação de transferência das quotas (...) foi realizada através de documentação onde a mesma declara o extravio dos Certificados, acompanhada de Procuração assinada pelos sócios e com firma reconhecida em cartório transferindo a totalidade das quotas para o Sr. Jari Souza Barreira. (...)”* (fls. 139).

4. Diante disso, a Tecidos Tita requereu a anulação das segundas vias dos CI por flagrante falsificação e protocolou notícia-crime junto ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás (“MPF”), que encaminhou o caso para investigação do Departamento de Polícia Federal da Superintendência Regional em Goiás (“DPF”) (fls. 04-56).

5. O DPF então requisitou informações desta CVM a respeito da regularidade da operação de transferência dos CI. Além disso, questionou se a Stock Value Assessoria e Participações Ltda. (“Stock Value”), João Pontes, Maurício Valadão e Jari Barreira, pessoas envolvidas na negociação com os CI, tinham autorização para atuar no mercado de valores mobiliários (fls. 1-2).

(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;

² Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

³ Art. 13. É vedado:

I – às corretoras:

(...)

c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. Em resposta, a CVM informou que as pessoas mencionadas não teriam registro para realizar intermediação de valores mobiliários e que teria instaurado processo administrativo para investigar os fatos informados pelo DPF, o que deu origem ao presente processo administrativo sancionador (fls. 64-66).

7. A SMI, então, solicitou a realização de diligências na Stock Value (fls. 70), cujos fatos apurados estão consignados no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº008/2008 (“Relatório”), do qual destaca-se os itens a seguir (fls. 1.231-1.250):

a) Entre 01.01.07 e 17.04.07, foram movimentados mais de 1,8 bilhão de CI do FINAM na conta de custódia da Stock Value, vinculada à SLW na CBLC, relativos a transferências feitas pela Tecidos Tita e pela Govesa Goiânia Veículos S.A. (“Govesa”). Essas transferências ocorreram da maneira semelhante, qual seja, mediante declaração de extravio seguido de pedido de emissão de segunda via, com procuração outorgando direitos sobre os CI a Jari Barreira e Maurício Silva, os quais subestabeleceram em favor da Stock Value. Todos os CI foram posteriormente vendidos pela Stock Value na Bovespa por R\$0,40 por lote de mil, totalizando quase R\$755 mil, dos quais R\$643 mil eram referentes aos títulos transferidos pela Tecidos Tita.

b) No mesmo período, o administrador da Stock Value, João Pontes, movimentou 929 mil cotas do FINAM em sua conta de custódia, também vinculada à SLW na CBLC, relacionadas a transferências feitas por 31 empresas. Todas as transferências se deram mediante a emissão de procurações em nome do próprio João Pontes ou de Adilson Amorim de Jesus, o qual, ao final, substabeleceu seus poderes para João Pontes.

c) Sobre as negociações com CI, a SLW informou que elas foram realizadas por meio de depósitos na CBLC após a efetiva transferência de titularidade realizada no BASA, de modo que não teria participado dessa movimentação dos títulos. Declarou ainda que os valores das operações realizadas na Bovespa eram consistentes com os patrimônios declarados pelos clientes, razão pela qual não comunicou tais fatos à CVM.

d) João Pontes entregou cópia de três cheques nominais a Jari Barreira referentes ao pagamento pela aquisição dos CI do FINAM de titularidade da Tecidos Tita.

8. O Relatório reproduz também as declarações colhidas de Jari Barreira e João Pontes (fls. 1.189 a 1.200). Em relação a Jari Barreira, o Relatório destacou as seguintes afirmações:

a) Ele teria sido informado da titularidade dos CI do FINAM da Tecidos Tita por meio de seu amigo pessoal Edison Pontes, que seria o idealizador e “captador” deste tipo de certificado para João Pontes.

b) Não teria tido contato com os sócios ou administradores da Tecidos Tita, mas com advogados que teriam relações com a empresa e que teriam sido os intermediadores da negociação com os CI, os quais lhe teriam entregue a documentação referente à transferência dos CI e o orientado a reconhecer as firmas dos sócios da Tecidos Tita, o que teria feito com Edison Pontes.

c) Declara ter recebido da Stock Value R\$490 mil em três cheques nominais: (i) R\$ 34.160,00 referente a sua parte na negociação; (ii) R\$ 60.840,00 teria sido endossado e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entregue a Edison Pontes, em razão da participação deste no negócio; e (iii) R\$395.000,00 teria repassado ao advogado que representaria os interesses da Tecidos Tita.

9. Já em relação a João Pontes, foram destacadas as declarações a seguir resumidas:
- a) Teria sabido dos CI do FINAM da Tecidos Tita por meio de seu irmão Edison Pontes, que teria sido procurado por Jari Barreira para negociar os títulos.
 - b) Jari Barreira teria tratado da negociação como se fosse proprietário dos CI, e, em relação à procuração subestabelecida por Jari Souza à Stock Value, não teria tido a precaução de verificar sua validade.
 - c) Confirmou a emissão de três cheques nominais a Jari Barreira, sendo os dois primeiros de R\$34.160,00 e de R\$60.840,00 e o último de R\$395 mil, emitido após a transferência da titularidade para a Stock Value.
 - d) Afirmou que as aquisições dos CI teriam sido discutidas com o seu sócio Márcio Valadão, o qual também teria participado ativamente da negociação dos títulos.
 - e) Teria sabido dos CI da Govesa por intermédio de Maurício Silva, que teria oferecido o negócio para a Stock Value já de posse da documentação necessária para realizar a transferência de titularidade.
 - f) Sobre a aquisição pessoal de CI, João Pontes declarou negociar CI do FINAM desde 2006, mas jamais teria anunciado publicamente seu interesse em adquiri-los, sendo procurado esporadicamente por pessoas oferecendo os títulos. As negociações teriam sido intermediadas por Adilson de Jesus, Maurício Silva, Edison Pontes e Carlos Roberto Malheiros, não tendo contato com sócios ou representantes das empresas vendedoras. Os pagamentos teriam sido realizados aos intermediários mediante a emissão de cheque nominal não cruzado.
10. Por fim, o Relatório concluiu que, entre janeiro de 2007 e abril de 2008, a Stock Value e seu sócio João Pontes teriam praticado intermediação de valores mobiliários sem autorização para atuar no sistema de distribuição, em infração ao art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976, por meio do seguinte *modus operandi*: (i) aquisição dos certificados fora da bolsa; (ii) transferência de titularidade junto ao BASA, por meio de procuração outorgada diretamente ao beneficiário ou subestabelecida por intermediários; (iii) depósito dos títulos na CBLC, já em nome do atual proprietário, por meio da corretora SLW; e (iv) venda em bolsa.
11. Em seguida, a SMI solicitou declaração pessoal de todos os investigados, tendo obtido os seguintes esclarecimentos:
- a) João Pontes informou que a empresa Stock Value teria sido encerrada em 22.04.09⁴, não tendo adquirido em nome próprio, ou da Stock Value, CI do FINAM desde 2008, e que ratificava as informações já prestadas em seu depoimento (fls. 1.437-1.442).

⁴ Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (fl. 1447).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) Márcio Valadão declarou que a Stock Value havia sido extinta em 2009 e que não teria tido relação, pessoal ou profissional, com Jari Souza ou Edison Pontes. Afirmou não estar mais adquirindo CI do FINAM (fls. 1.453-1.455).
- c) Jari Souza aduz que teria realizado uma única operação por ser amigo de Edison Pontes e que este, por meio de seu irmão, teria informações das empresas detentoras de CI. Por indicação dele, buscou contato com a Tecidos Tita. O próprio Edison Pontes teria dito ter ganhado um bom dinheiro com a Stock Value, pois seu irmão, João Pontes, teria passado informações de quem detinha CI do FINAM para que ele fosse atrás (fls. 1.458-1.460).
- d) Edison Pontes alegou não ter trabalhado na Stock Value, mas na administração de um escritório de advocacia. Afirmou não ter mais contato com Jari Barreira.
- e) Maurício Lima afirmou não ter trabalhado na Stock Value nem ter adquirido CI do FINAM, bem como não teria desenvolvido atividades no mercado de valores mobiliários (fls. 1.534-1.537).
- f) A SLW e seu diretor-responsável Sylvio Weil afirmaram que só teriam tido relacionamento com a Stock Value em duas operações de venda de CI do FINAM ocorridas em 22 e 23.03.07, com montantes de R\$ 432 mil e R\$318 mil, respectivamente. Alegaram que os títulos já estariam em nome da Stock Value, ou seja, não teriam sido adquiridos por meio da SLW, não tendo, desta maneira, informações acerca das pessoas que negociaram tais títulos com a Stock Value (fls. 1.427-1.432).

12. Diante dos fatos apurados, a SMI concluiu que João Pontes teria sido *“responsável direto pela concretização das operações que culminaram na transferência fraudulenta dos Certificados de Investimento do FINAM de titularidade das empresas Tecidos Tita Ltda. e Govesa Goiânia Veículos S.A., bem como na venda em Bolsa dos referidos certificados. Na verdade, João Freixo Pontes foi o protagonista da transferência, para seu próprio nome, de Certificados de Investimento do FINAM de titularidade de trinta e uma empresas diferentes, seja através de procurações onde figurava diretamente como o outorgado original, seja através do substabelecimento de procurações originalmente outorgadas em favor de Adilson Amorin de Jesus”*.

13. Para a Acusação, Márcio Valadão, sócio de João Pontes, teria atuado *“tanto na transferência fraudulenta dos referidos certificados de investimento, como na sua venda em Bolsa, caracterizada como intermediação irregular cursada no mercado de valores mobiliários. Ou seja, ele foi partícipe ativo em ambas as atividades irregulares”*.

14. No que se refere à atuação de Jari Barreira, a SMI registrou que ele foi *“a pessoa outorgada original na procuração, elaborada em cartório em condições tipificáveis como crime de falsidade ideológica (Código Penal, art. 299), através da utilização de documentos públicos materialmente falsos (Código Penal, art. 297), pessoa essa que supostamente teria transferido os Certificados de Investimento do FINAM de titularidade da empresa Tecidos Tita para seu beneficiário final, a empresa Stock Value, que figura como suboutorgada no mesmo instrumento de mandato”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

15. A Acusação consignou que Edison Pontes, irmão de João Pontes, teria sido “o arquiteto da primeira operação envolvendo a transferência fraudulenta de Certificados de Investimento do FINAM de titularidade da empresa Tecidos Tita para a empresa Stock Value”.

16. Quanto a Mauricio Silva, a SMI afirmou que o acusado teria sido “o protagonista da transferência fraudulenta de Certificados de Investimento do FINAM de titularidade da empresa Govesa Goiânia Veículos S.A. para a empresa Stock Value, na medida em que foi o outorgado original da procuração substabelecida para essa última empresa”.

17. A Acusação entendeu que a SLW teria sido “a corretora utilizada pela empresa Stock Value Assessoria e Participações Ltda. e por seus sócio administrador, João Freixo Pontes, para a venda em Bolsa dos Certificados de Investimento do FINAM fraudulentamente transferidos para os nomes de cada uma dessas pessoas. Assim é que as quase um bilhão e novecentos milhões de quotas de Certificados de Investimento do FINAM em nome da empresa Stock Value, bem como as quase novecentos e trinta milhões de cotas dos mesmos certificados em nome de João Freixo Pontes, foram todas elas vendidas em Bolsa através da intermediação dessa corretora”.

18. Diante do que foi apurado, a SMI propôs a responsabilização de:

a) João Freixo Pontes e Márcio Peixoto Valadão pela prática (a) de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários por pessoa não integrante do sistema de distribuição definido no art. 15 da Lei nº 6.385/76, sem a devida autorização desta Autarquia, exigida nos termos do inciso III e parágrafo único do art. 16 da Lei nº 6.385/76 c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 434/06; e (b) de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme vedação prevista no item I combinado com o item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/79.

b) Jari Souza Barreira, Edison Pontes Filho e Maurício Lima da Silva, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme vedação prevista no item I combinado com o item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/79.

c) SLW CVC Ltda., por permitir o exercício de atividades de mediação ou corretagem de valores mobiliários por pessoas não integrantes do sistema de distribuição definido no art. 15 da Lei nº 6.385/76, em violação ao preceito da alínea “c”, do inciso I, do art. 13 da Instrução CVM nº 387/03 c/c o art. 16, inciso III e parágrafo único da Lei nº 6.385/76.

d) Pedro Sylvio Weil, na qualidade de diretor da SLW à época dos fatos, pelo descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 4º e da alínea “c”, do inciso I, do art. 13, ambos da Instrução CVM nº 387/03.

III. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 1.597 a 1.602)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. Em 26.06.13, ao examinar a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu pelo cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 6º da Deliberação CVM nº 538/08⁵.

IV. DAS DEFESAS

20. Embora regularmente intimados, Maurício Valadão e Jari Barreira não apresentaram defesa. Os demais acusados apresentaram tempestivamente suas correspondentes defesas, que estão resumidas a seguir.

IV.1 JOÃO PONTES (fls. 1.637-1.638)

21. A defesa de João Pontes reiterou as declarações já prestadas no curso do processo, não trazendo novas alegações.

IV.2 EDISON PONTES (fls. 1.685-1.688)

22. A defesa de Edison Pontes alegou que ele não teria participado de quaisquer operações no mercado de valores mobiliários, motivo pelo qual não se poderia falar da prática de ato típico. Aduz nunca ter praticado ato de intermediação de ativos, seja de forma lícita ou fraudulenta.

IV.3 MAURÍCIO SILVA (fls. 1.728)

23. A defesa de Maurício Silva alegou nunca ter negociado ativo no mercado de valores mobiliários e que sequer teria trabalhado para a Stock Value. Por fim, reiterou os esclarecimentos prestados anteriormente à CVM.

IV.4 SLW E SYLVIO WEIL (fls. 1.644-1.657)

24. Em defesa, a SLW e seu diretor-responsável Sylvio Weil alegaram que caberia ao BASA, agente de custódia dos CI do FINAM, a administração das contas de custódia de seus clientes junto ao serviço da depositária dos títulos. Deste modo, a obrigação de zelar pela

⁵ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

titularidade e circulação dos CI de propriedade da Tecidos Tita seria única e exclusivamente do BASA.

25. Ante a completa ausência de participação dos acusados, não haveria cabimento em sua responsabilização quanto à garantia de veracidade das transferências e titularidade dos referidos títulos.

26. A conduta dos acusados teria se limitado a intermediação da negociação dos CI do FINAM, papel este desempenhado normamente por uma corretora. Ademais, todos os valores repassados para a Stock Value e a João Pontes possuiriam origem justificada e única na venda dos CI do FINAM, que já se encontravam sobre a titularidade deles quando se tornaram clientes da SLW.

27. Segundo a defesa não existiria prova de que a SLW teria se utilizado da Stock Value ou de qualquer um dos seus sócios para a realização de atividades privativas de integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme vedado pelo art. 13, inciso I, alínea c da Instrução CVM nº 387/03. Neste particular, enfatiza que não haveria qualquer previsão em normas da CVM prescrevendo a obrigação da corretora de revisar e reavaliar a titularidade dos títulos utilizados em operação por ela intermediada.

28. A defesa registra, ainda, que todas as operações intermediadas pela SLW teriam sido realizadas com a chancela da CBLC.

29. Quanto ao diretor Pedro Sylvio Weil, a defesa alega que ele não poderia ser responsabilizado uma vez que o art. 4º da Instrução CVM nº 387/03 tem caráter meramente indicativo, *“não podendo daí concluir-se que a sociedade não tem papel principal na responsabilização por suas supostas infrações”*. Acrescenta a impossibilidade de responsabilidade solidária entre diretor e sociedade corretora.

30. Por fim, ressalta que Sylvio Weil não teria realizado nenhum ato que ferisse a relação de fidúcia mantida com seus clientes.

V. DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

31. Os acusados João Pontes, SLW e Sylvio Weil apresentaram proposta de Termo de Compromisso para encerrar o presente processo nos seguintes termos: (i) João Pontes comprometeu-se a pagar R\$50 mil (fls.1.637-1.638) e (ii) a SLW e seu diretor-responsável Sylvio Weil propuseram corrigir todas as irregularidade apontadas e reforçar o monitoramento para impedir nova prática similar à descrita neste processo (fls. 1.656-1.657).

32. Em 23.10.15, o Colegiado decidiu rejeitar as propostas seguindo parecer do Comitê de Termo de Compromisso por elas não cumprirem o requisito previsto no §5º, art. 11 da Lei



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nº 6.385/76⁶, bem como pela desproporcionalidade entre a gravidade e a natureza das condutas cometidas frente às propostas apresentadas (fls. 1.738-1.739).

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

33. Em 26.07.16, o presente processo foi sorteado para minha relatoria.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR

⁶ Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...)

§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e; II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº SP2013/0210

Acusados: João Freixo Pontes
Edison Pontes Filho
Márcio Peixoto Valadão
Jari Souza Barreira
Maurício Lima da Silva
SLW CVC Ltda.
Pedro Sylvio Weil

Assunto: Apurar o exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, em infração ao art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06; a realização de operação fraudulenta, em infração ao item I c/c Item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/1979; e a permissão indevida do exercício das atividades de mediação ou corretagem de valores mobiliários, em infração ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM nº 387/03 c/c o art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. PRELIMINARES

1. Destaco preliminarmente que o Acusado João Freixo Pontes apresentou na data desta sessão de julgamento petição alegando (a) ausência de intimação acerca da rejeição do termo de compromisso, (b) prescrição e (c) coisa julgada. Com relação à intimação da rejeição do termo de compromisso, verifico que o extrato da ata da reunião do Colegiado que indeferiu o pedido de termo de compromisso foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, pg. 77, do dia 27 de fevereiro de 2015. Além disso, não prospera a alegação do Acusado que a mencionada intimação constituiria início do novo prazo para apresentação de defesa.

2. Quanto a alegada ocorrência de prescrição, também não assiste razão ao Acusado. Considerando as datas da intimação para apresentação da defesa e a apresentação de proposta de termo de compromisso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Também não verifico a ocorrência de prescrição intercorrentes em razão dos diversos atos de impulso



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

processual ocorridos desde a intimação, o último dele a distribuição ao presente relator em 26 de julho de 2016.

3. Da mesma forma, não merece acolhimento a preliminar de coisa julgada. Com efeito, o fato do juízo criminal supostamente ter reconhecido a extinção da punibilidade criminal em face do Acusado não vincula a atuação administrativa desta comissão no presente caso. Além da reconhecida independência entre as instâncias administrativa e penal, são distintos os prazos prescricionais aplicáveis ao presente processo.

4. O Acusado também apresenta nesta data considerações quanto ao mérito do processo. A par da intempestividade, verifico que os argumentos aduzidos são enfrentados neste voto, a seguir.

II. DO OBJETO

5. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar possível operação fraudulenta praticada por João Freixo Pontes (“João Pontes”), Márcio Peixoto Valadão (“Márcio Valadão”), Jari Souza Barreira (“Jari Barreira”), Edison Pontes Filho (“Edison Pontes”) e Maurício Lima da Silva (“Maurício Silva”), envolvendo a negociação com certificados de investimento representativos de quotas do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (“CI” e “FINAM”, respectivamente), em violação ao item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79¹.

6. O presente processo também cuida do pretense exercício irregular da atividade de intermediação de CI por João Pontes e Márcio Valadão, em infração ao art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06², bem como a suposta permissão para o exercício de tal atividade irregular pela SLW CVC Ltda. (“SLW”) e por seu diretor responsável Pedro Sylvio Weil (“Sylvio Weil”), em violação ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM nº 387/03³.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;

² Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

³ Art. 13. É vedado:

I – às corretoras:

(...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. DO MÉRITO

III.1. DA CONDUTA DE JOÃO PONTES

7. No caso em pauta, João Pontes surge, primeiramente, como sócio administrador da Stock Value Assessoria e Participações Ltda. (“Stock Value”), empresa para a qual foram transferidos os CI originariamente pertencentes à Tecidos Tita Ltda. (“Tecidos Tita”)⁴, cuja reclamação deu origem ao presente processo, bem como os CI de titularidade da Govesa Goiânia Veículos S.A., (“Govesa”) totalizando mais de 1,8 bilhão de certificados. Tais títulos foram vendidos em bolsa nos pregões de 22 e 23.03.07 por intermédio da SLW, corretora na qual a Stock Value possuía conta de custódia (fl. 68).

8. Ao longo da instrução, a Acusação apurou também que foram realizadas diversas transferências de certificados do FINAM para o acusado, originalmente pertencentes a trinta e uma empresas (fls. 1.238-1.239). Na maioria dos casos, as transferências se deram por meio de procurações outorgadas diretamente para João Pontes, tendo sido identificada em alguns casos a participação de um terceiro, A.A.J., como procurador substabelecendo poderes ao acusado. João Pontes utilizava essas procurações para transferir a titularidade desses CI junto ao Banco da Amazônia S.A. (“BASA” ou “Banco”), operador do FINAM. Após a transferência, João Pontes vendia os títulos em bolsa por intermédio da SLW.

9. Consoante farta documentação constante dos autos, é possível constatar a habitualidade da atuação de João Pontes na distribuição de CI dos FINAM. Com efeito, conforme documento emitido pelo BASA (fls. 142/145), o Acusado havia adquirido 158 certificados de FINAM representativos de bilhões de cotas do fundo, que viriam a ser paulatinamente vendidas em ambiente de bolsa.

10. Também se destaca a existência de terceiros atuando na captação de negócios, conforme se infere das declarações prestadas pelos investigados durante a fase prévia à instauração do presente processo sancionador. Nesse sentido, João Pontes declarou que, entre janeiro de 2007 e abril de 2008, as negociações com CI em seu nome foram intermediadas por A.A.J., Maurício Silva e Edison Pontes, os quais recebiam remuneração relativa a cada nova negociação com cotas do FINAM (fls. 1.247-1.248). Tal fato comprova habitualidade e profissionalismo no exercício da atividade de comprar e vender referidos títulos.

c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;

⁴ Foram transferidas 1.607.742.012 (um bilhão, seiscentos e sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, e doze) cotas, bem como 279.146.809 (duzentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e nove) cotas do mesmo fundo de titularidade da Govesa Goiânia Veículos S.A. (“Govesa”) totalizando 1.886.888.821 (um bilhão, oitocentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e uma)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

11. Tenho, assim, que estes fatos comprovados nos autos deste processo demonstram espécie de “garimpagem”, prática por meio do qual pessoas não integrantes do sistema de distribuição abordam diretamente e com habitualidade investidores para adquirir valores mobiliários com o intuito de revendê-los com lucro em bolsa.

12. Essa conduta, praticada por agentes não integrantes do sistema de distribuição e, portanto, não registrados nesta Comissão de Valores Mobiliários, é comumente realizada com ativos de pouca liquidez e tem por prejudicados investidores pouco informados, iniciantes no mercado de valores mobiliários, os quais são levados a alienar seus bens por valores, ou em circunstâncias, bastante desfavoráveis. Tal ilícito, pelo prejuízo causado a investidores e a credibilidade do mercado de valores mobiliários, não é, em absoluto, indiferente aos bens jurídicos tutelados por esta Autarquia.

13. Diante do exposto, e em linha com precedentes⁵ desta comissão, entendo não haver dúvidas de que João Pontes atuou como integrante do sistema de distribuição, sem estar devidamente autorizado, em infração ao art. 16, III e parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 c/c art. 3º da Instrução CVM nº 434/06, infração grave nos termos do art. 18, da mesma Instrução.

14. Além disso, João Pontes foi acusado de prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo Item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/79⁶.

15. Tal acusação se deu em virtude de o acusado ter supostamente transferido para si, mediante fraude, a titularidade de CI originalmente pertencentes a trinta e uma empresas através de procurações que lhe foram diretamente outorgadas ou por procurações que a ele foram substabelecidas, bem como, na qualidade de sócio administrador da Stock Value, ter participado da transferência, também mediante fraude, dos certificados da Tecidos Tita e da Govesa para a Stock Value, através das procurações outorgadas a terceiros e posteriormente substabelecidas para a própria Stock Value.

16. Nesse ponto é importante frisar que somente restou comprovada fraude na operação de transferência envolvendo os certificados da Tecidos Tita, conforme conjunto fático-probatório constante dos autos e a seguir descritos:

⁵ AS CVM nº SP2010/0186, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 27.1.2015; PAS CVM nº 05/04, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julgado em 24.4.2007; PAS CVM nº 13/2001, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julgado em 17.10.2006.

⁶ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (i) por meio de procuração assinada pelos sócios e com firma reconhecida em cartório, foram transferidas a totalidade dos CI de titularidade da Tecidos Tita à Jari Barreira. A procuração seria falsa conforme notícia-crime apresentada pela empresa (fls. 4-10) e indícios apurados pelo Relatório de Inspeção⁷;
- (ii) Jari Barreira transferiu à Stock Value os direitos relativos aos títulos por meio de um substabelecimento pelo preço de R\$490 mil;
- (iii) a operação foi realizada, assim, após sucessivos atos irregulares coordenados por João Pontes. Segundo consta nos autos, Jari Barreira foi orientado por Edison Pontes, irmão de João Pontes, a procurar advogados da empresa Tecidos Tita a fim de adquirir os certificados. A transação ocorreu por meio da entrega de cheques emitidos⁸ por João Pontes após o reconhecimento da firma em procurações que autorizavam a transferência da titularidade dos certificados junto ao BASA;
- (iv) Naquela mesma oportunidade, Jari Barreira assinou um “Termo de Responsabilidade” no qual assumiu a responsabilidade civil e criminal por qualquer problema posterior na negociação dos certificados. Cumprida sua parte, recebeu o preço pactuado, R\$ 490 mil, sendo um sinal dividido em dois cheques nos valores de aproximadamente R\$34 mil e R\$60 mil;
- (v) O primeiro cheque teria sido a sua parte no negócio e o segundo seria endossado para Edison Pontes, como a parte deste no negócio. Após o sinal, lhe foi entregue pela Stock Value, quando da efetiva transferência dos certificados, um cheque no valor de R\$395 mil; e
- (vi) No exercício da contabilidade da empresa no ano seguinte, a Tecidos Tita verificou a inexistência de CI do FINAM em seu nome junto ao BASA e asseverou que a transferência da titularidade dos certificados ocorreu à sua revelia. A empresa, conforme relatado anteriormente, requereu a anulação das segundas vias dos CI por flagrante falsificação e protocolou notícia-crime junto ao MPF, que encaminhou o caso para investigação do Departamento de Polícia Federal da Superintendência Regional em Goiás (fls. 4-56).

⁷ Relatório de Inspeção às fls. 1.231-1.250. Nesse sentido, além das diferenças aparentes entre as assinaturas constantes da procuração e aquelas registradas no 1º Tabelionato de Notas de Goiânia (GO), o fato de que as negociações foram realizadas com pessoas que não integravam o quadro da empresa e em frente ao estabelecimento da Tecidos Tita (e não dentro do estabelecimento, conforme declaração de Jari Barreira) e o fato de que os pagamentos foram feitos para terceiros também não ligados à empresa.

⁸ Nenhum dos cheques foi destinado à empresa Tecidos Tita mas, sim, à Jari Barreira, Edison Pontes e diversas outras pessoas físicas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17. Nesse contexto, em relação aos CI do FINAM originalmente detidos pela Tecidos Tita, restou demonstrado a operação fraudulenta levada à efeito pelo acusado com o evidente intuito de obter vantagem ilícita para a Stock Value, empresa da qual era administrador.

III.2. DA CONDUTA DE EDISON PONTES

18. Como apurado, Edison Pontes foi quem tomou conhecimento da posição em CI do FINAM de titularidade da Tecidos Tita e orientou Jari Barreira a realizar contato com pessoas ligadas a empresa para adquirir os títulos. Também aproximou Jari Barreira de João Pontes, que já vinha adquirindo habitualmente CI de titularidade de outras empresas.

19. Na concretização da operação, Edison Pontes exige que Jari Barreira assine “Termo de Responsabilidade” civil e criminal por eventual problema na negociação, documento que somente foi exigido nesta única negociação, a revelar, no mínimo, forte desconfiança na legitimidade dos documentos subjacentes à transação apresentada por Jari Barreira. Não obstante, o acusado prossegue com a transferência dos títulos, realizando o reconhecimento das firmas e recebendo cheque da Stock Value, endossado por Jari Barreira, como pagamento pelos serviços prestados.

20. Diante de tais fatos, resta demonstrada a participação do acusado na transferência dos certificados da Tecidos Tita mediante fraude, com a clara intenção de obter vantagem indevida, em violação ao item I, da Instrução CVM nº 8/79, conforme conceito do item II, alínea “c”, da mesma instrução.

III.3. DA CONDUTA DE JARI BARREIRA

21. Conforme descrito no relatório, Jari Barreira participou ativamente na intermediação dos certificados da Tecidos Tita para a Stock Value, tendo sido o primeiro outorgado na procuração cujas assinaturas dos representantes legais da empresa vendedora foram falsificadas. As provas constantes dos autos e os fatos descritos no item 12 demonstram sua participação na fraude cometida em desfavor da Tecidos Tita e em benefício próprio e da Stock Value.

22. Assim, resta comprovado que Jari Barreira utilizou-se de artifício para obter vantagem patrimonial indevida, conduta vedada pelo item I, da Instrução CVM nº 8/79, conforme conceito do item II, alínea “c”, da mesma instrução.

III.4. DA CONDUTA DE MARCIO VALADÃO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. Márcio Valadão foi acusado por prática de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização desta Autarquia, bem como por prática de operação fraudulenta expressamente vedada pelo item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/799.

24. A acusação tem por base a declaração de João Pontes afirmando que Márcio Valadão, sócio não administrador de João Pontes na Stock Value, teria participado ativamente da negociação para a aquisição dos CI do FINAM da Tecidos Tita e da Govesa (fl. 1.588).

25. Nesse ponto, tenho que não assiste razão à Acusação.

26. A participação de Márcio Valadão na aquisição dos certificados de duas empresas não é suficiente para caracterizar a atividade de intermediação de valores mobiliários sem autorização desta Autarquia, uma vez que a habitualidade da intermediação é elemento essencial para a caracterização da atividade. Destaca-se ainda que, no período analisado, ou seja, janeiro de 2007 a abril de 2008, não houve movimentação alguma em nome de Márcio Valadão em bolsa, conforme se depreende das informações prestadas pela CBLC (fl. 1.234) e BSM (fls. 1.236-1.237).

27. Com relação à prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, mais uma vez é importante citar que, nos autos do presente processo, existem elementos suficientes para afirmar que houve fraude somente na documentação relacionada à transferência dos certificados da Tecidos Tita para a Stock Value. E, a partir dos fatos relativos a essa transferência, não se pode inferir que Márcio Valadão suspeitasse ou tivesse conhecimento da ilegitimidade da documentação que suportava tal transferência apenas com base nas palavras de João Pontes de que ele teria participado da negociação desses papéis, que, naquele momento, já haviam sido adquiridos por Jari Barreira.

28. Deste modo, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a participação de Márcio Valadão na operação fraudulenta envolvendo a negociação de cotas do FINAM de titularidade da Tecidos Tita.

III.5. DA CONDUTA DE MAURÍCIO SILVA

⁹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

29. Maurício Silva é acusado de prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em razão da procuração que lhe foi outorgada pela Govesa e posteriormente substabelecida para a Stock Value (fl. 179).

30. O acusado alega nunca ter desenvolvido qualquer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários. Afirmar desconhecer a Stock Value e ter trabalhado para a E.A.C. Ltda., de propriedade de A.A.J.¹⁰ (fl. 1.536).

31. Compulsando os autos, é possível verificar que a aludida procuração foi elaborada por instrumento particular, em papel com o timbre da Govesa, e assinada pelos representantes legais da empresa (fl. 179). O endereço do outorgado é justamente o endereço da sociedade E.A.C. Ltda., antiga empregadora do acusado e que pertenceu a A.A.J., citado por João Pontes como sendo um dos intermediários dos títulos.

32. No entanto, diferentemente do que ocorreu com a negociação envolvendo a Tecidos Tita, não há nestes autos elemento de prova no sentido de que a transferência dos CI do FINAM da Govesa para a Stock Value foi feita por meio de assinaturas forjadas dos vendedores do títulos ou mediante outro artil.

33. Diante disso, não é possível afirmar que a operação de transferência dos CI da Govesa para a Stock Value caracterizou-se como operação fraudulenta na forma descrita pelo item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/79.

III.6. DA CONDUTA DA SLW

34. A SLW é acusada de permitir o exercício das atividades de mediação e corretagem de valores mobiliários por pessoas não integrantes do sistema de distribuição definido no art. 15 da Lei nº 6.385/76, em violação ao preceito da alínea “c”, do inciso I, do art. 13 da Instrução CVM nº 387/03¹¹.

35. Tal acusação se deu em face da conclusão do Relatório de Inspeção, segundo a qual *“no período analisado (janeiro de 2007 a abril de 2008) a Stock Value (mais comedidamente) e, de forma mais ostensiva, o seu sócio João Freixo Pontes, atuaram praticando atos característicos de intermediação de valores mobiliários, no caso, certificados representativos de*

¹⁰ Observa-se que A.A.J. é citado por João Pontes como sendo uma das pessoas de quem comprava CI e que das 31 empresas cujos títulos foram transferidos para João Pontes, quatro delas outorgaram poderes para tanto a A.A.J. que, posteriormente, substabeleceu para João Pontes.

¹¹ Art. 13. É vedado: I – às corretoras: (...)

c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cotas do Fundo de Investimentos da Amazônia, sem autorização desta CVM para atuarem no sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385/76”.

36. Em sua defesa, a SLW alega inicialmente que a obrigação de zelar pela titularidade e circulação dos CI do FINAM cabia única e exclusivamente ao BASA e que ante a completa ausência de participação da SLW na negociação de tais ativos, não há qualquer cabimento em sua responsabilização no tocante a garantia da veracidade referente às transferências e titularidade dos referidos títulos.

37. A defesa ainda argumenta que não existe elemento probante de que a SLW tenha se utilizado da Stock Value ou qualquer de seus sócios nas suas atividades privativas de integrante do sistema de distribuição, bem como não há previsão nas Instruções CVM nºs 301 e 505 da obrigação de uma corretora de valores revisar ou reavaliar a titularidade dos títulos nas operações que vai intermediar. Ademais, todos os valores transferidos à Stock Value e João Pontes tem origem justificada unicamente na venda dos CI do FINAM, dos quais já eram titulares quando ingressaram no quadro de clientes da corretora.

38. Diante de tais fatos, tenho que assiste razão à defesa.

39. Ainda que tenha restado demonstrado que o acusado João Pontes atuou como integrante do sistema de distribuição sem estar diretamente autorizado, como já tratado neste voto, isso não permite concluir que a SLW tenha permitido tal atuação irregular.

40. João Pontes apresentava os CI do FINAM à acusada já sob a sua titularidade, uma vez que a transferência já tinha sido viabilizada junto ao BASA mediante a apresentação de documentos solicitados por aquela instituição financeira, sem a participação da SLW. Além disso, considerando os diversos exemplos de certificados juntados aos autos, não é possível concluir que a análise desses documentos apresentados por João Pontes à SLW pudesse permitir que esta SLW vislumbresse a atuação irregular subjacente perpetrada pelo cliente.

41. Em outras palavras, como o cliente apresentava certificados de sua própria titularidade para a venda em bolsa e que estes não apresentavam indícios de irregularidade, não seria razoável a acusada inferir que a aquisição desses certificados teria se dado por meio do exercício irregular da atividade de mediação e corretagem. Ademais, o número de depósitos de certificados realizados por intermédio da corretora (16) é muito inferior ao número de aquisições particulares realizadas pelo cliente (158), fato que também reduz a possibilidade de que a SLW suspeitasse tratar-se do exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários.

42. Vale, por oportuno, diferenciar a situação apresentada nos autos daquelas apreciadas em precedentes desta CVM, no qual o exercício irregular da atividade de mediação e corretagem se dava mediante a captação de ações emitidas por empresas de telefonia. Naqueles casos, o cliente solicitava a venda de ações de titularidade de terceiros que, por meio de procuração, lhe teriam outorgado poderes para, atuando em causa própria, vender as ações para quem melhor lhe



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conviesse. Para viabilizar a venda em bolsa, o bloqueio das ações na instituição escrituradora era solicitado pelo intermediário. Em tais circunstâncias, em que um cliente constantemente ordenava a venda de ações mediante a apresentação de procuração, é possível ao intermediário inferir eventual exercício irregular da atividade de mediação e corretagem por parte do cliente.

III.7. DA CONDUTA DE PEDRO WEIL

43. Como diretor da SLW responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos na Instrução CVM nº 387/03, recai sobre Pedro Weil a acusação de descumprimento do parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 387/03, a seguir transcrito:

Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.

44. Como estabelecido na aludida regra, é dever da instituição intermediária e de seu diretor responsável empregar no exercício de suas atividades o cuidado e a diligência que qualquer homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, evitando que práticas irregulares ocorram nas atividades relacionadas à intermediação de valores mobiliários da corretora.

45. Ocorre que não restou demonstrado que os atos irregulares verificados neste processo tenham se dado no âmbito da SLW ou que os atos regulares lá praticados fossem suficientemente aptos a levantar desconfiância de possível atuação irregular de João Pontes, como já analisado neste voto.

46. Por tal razão, não restou comprovado que o acusado tenha faltado com o seu dever de diligência estabelecido no art. 4º da Instrução CVM nº 387/03.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

47. Tanto o exercício da atividade de mediação ou corretagem sem autorização da CVM, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei nº 6.385/76, a realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, são consideradas infrações graves¹² para fins de aplicação das

¹² Instrução CVM nº 306/99 – Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

penalidades previstas no art. 11, da Lei nº 6385/76. São assim consideradas em função do prejuízo que trazem à credibilidade e à higidez do mercado de valores mobiliários, motivo pelo qual tais condutas devem ser intensamente combatidas e adequadamente apenadas, de forma a desestimular tais práticas pelos diversos participantes do mercado.

48. Aliás, conforme asseverado anteriormente, a prática descrita neste voto é especialmente prejudicial para investidores pouco informados, iniciantes no mercado de valores mobiliários, os quais são levados a alienar seus bens por valores, ou em circunstâncias, bastante desfavoráveis, causando-lhes prejuízo direto e ameaçando a credibilidade do mercado de valores mobiliários.

49. Por outro lado, há que se levar em consideração na dosimetria da pena: (i) a primariedade dos Acusados no tocante a infrações cometidas no âmbito da legislação do mercado de valores mobiliários; e (ii) a baixa expressividade do dano causado a investidores.

50. Por todo o exposto, e com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, voto pela:

- a) **condenação de João Pontes** ao pagamento de multa de **R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** pelo exercício da atividade de mediação ou corretagem sem autorização da CVM, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei nº 6.385/76, bem como a condenação do mesmo acusado ao pagamento de multa no valor de **R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/79;
- b) **condenação de Jari Barreira** ao pagamento de multa no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/79;
- c) **condenação de Edison Pontes** ao pagamento de multa no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)** pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos do item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/79;
- d) **absolvição de Márcio Valadão, Maurício Silva, SLW e de Pedro Sylvio Weil** das acusações que lhe foram imputadas neste processo.

Instrução CVM 8/79 - III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. 11, Incisos I a VI da LEI Nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

51. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Goiás, em complemento ao Ofício nº 08/2008/CVM/SGE (fls. 1.271), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

É o meu voto

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR RELATOR